

PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
ANTARA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG MATTOANGIN
DAN
RUMAH SAKIT PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
TENTANG
PENYALURAN FASILITAS KREDIT KONSUMER BNI FLEKSI

Nomor : Mat/01/003

Tanggal : 24-02-2022

Nomor : 249/U00000/2022-S0

Tanggal : 24-02-2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:-----

- I. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK** dalam hal ini diwakili oleh **JODHY ADITYA WARDANA**, selaku Pemimpin Cabang Mattoangin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 07 Februari 1987 No.7 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi,SH, notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut : -----

-----**PIHAK KESATU**-----

- II. **RUMAH SAKIT PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA**, dalam hal ini diwakili oleh **dr. MUHAMMAD AHSAN, MARS**, bertindak berdasarkan surat keputusan No: Kpts-1559/A00000/2021-S8 tentang Pengangkatan Direktur RS Pertamina Royal Biringkanaya, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Pajjaiyyang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Makale Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**PIHAK KEDUA**-----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Bank Umum berbentuk perseroan terbatas, yang salah satu kegiatan usahanya antara lain memberikan fasilitas Kredit Konsumen kepada masyarakat perorangan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat.-----
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit -----

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Bahwa dalam rangka mengembangkan aktifitas usaha, PIHAK KESATU bermaksud menjalin kerjasama dengan PIHAK KEDUA sebagai mitra usaha dalam menyalurkan fasilitas Kredit Konsumen BNI Fleksi kepada pegawai Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya berkedudukan di alamat Jl. Pajjaiyyang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang terdaftar sebagai pegawai dari PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) ini dengan ketentuan sebagai berikut: -----

-----**PASAL 1**-----

-----**DEFENISI**-----

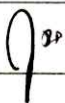
1. Angsuran adalah pembayaran kredit atau cicilan/bayaran uang tunai sebagai pembayaran angsuran yang besarnya telah ditentukan besar kecilnya tergantung pada lamanya jangka waktu angsuran, yang biasanya dipakai untuk mengangsur utang, pajak dan sebagainya. -----
2. BNI FLEKSI adalah fasilitas kredit tanpa agunan untuk membiayai segala keperluan yang bersifat Konsumen.-----
3. Debitur adalah pegawai PIHAK KEDUA, yang terdaftar sebagai anggota dari PIHAK KEDUA yang menggunakan fasilitas Kredit Konsumen dari PIHAK KESATU. -----
4. Pegawai adalah perorangan yang tercatat secara resmi sebagai Pegawai tetap Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya berkedudukan di alamat Jl. Pajjaiyyang yang memperoleh penghasilan rutin setiap bulan pada Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya.-----
5. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional PIHAK KESATU di luar hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.-----
6. Kantor PIHAK KESATU adalah Kantor PIHAK KESATU, termasuk kantor layanan dan kantor kas, yang ada di Indonesia. -----

-----**PASAL 2**-----

-----**RUANG LINGKUP**-----

PARA PIHAK sepakat akan mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dalam bidang sebagai berikut: -----

1. Penyaluran fasilitas kredit konsumen BNI FLEKSI kepada anggota dari PIHAK KEDUA yang menjadi Pegawai di PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.-----
2. Mendorong Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya berkedudukan di alamat Jl. Pajjaiyyang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dapat memberikan penjaminan kelancaran pengembalian/pembayaran angsuran kredit anggota dari PIHAK KEDUA yang telah menjadi debitur PIHAK KESATU.-----
3. Mendorong PIHAK KEDUA untuk dapat melakukan kerjasama yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan PIHAK KESATU mengenai penyaluran kredit konsumen BNI Fleksi kepada anggota dari PIHAK KEDUA yang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

menjadi pegawai PIHAK KEDUA serta fasilitas *payroll* gaji anggota dari PIHAK KEDUA yang menjadi pegawai di PIHAK KEDUA.-----

-----**PASAL 3**-----

-----**PERSYARATAN CALON DEBITUR PENERIMA KREDIT KONSUMEN**-----

-----**BNI FLEKSI**-----

1. Usia minimal 21 tahun dan atau BNI FLEKSI harus lunas pada saat calon debitur berusia 55 tahun, kecuali dinyatakan lain oleh pemberi kerja anggota dari PIHAK KEDUA terkait menyangkut perpanjangan usia pensiun calon debitur. -----
2. Mempunyai penghasilan tetap yang layak untuk mengangsur fasilitas BNI FLEKSI, baik untuk penghasilan calon Debitur dan suami/istri calon Debitur, minimal Rp. 2.000.000,- setiap bulan. -----
3. Telah bekerja sebagai Pegawai/Karyawan tetap pada Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya berkedudukan di alamat Jl. Pajjaiyyang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. -----
4. Mengajukan permohonan BNI Fleksi kepada PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA atau langsung kepada PIHAK KESATU dengan mengisi formulir aplikasi BNI Fleksi yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: -----
 - a) Foto copy KTP yang masih berlaku (calon debitur dan suami/istri calon debitur). -----
 - b) Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar dan ditempelkan pada bagian aplikasi yang tersedia (calon debitur dan suami/istri calon debitur)-----
 - c) Foto copy Kartu Keluarga -----
 - d) Asli slip gaji dan atau penghasilan lainnya.-----
 - e) Foto copy rekening tabungan/rekening koran 3 bulan terakhir.-----
 - f) Asli SK awal dan SK terakhir atau Ijazah Terakhir -----
 - g) Foto copy Kartu NPWP-----
 - h) Surat Pernyataan dan Kuasa ditandatangani oleh Direktur dan Bendahara Gaji/Kepala Keuangan.-----

-----**PASAL 4**-----

-----**KETENTUAN KREDIT KONSUMEN BNI FLEKSI**-----

1. Batasan nominal fasilitas BNI Fleksi yang dapat diberikan oleh PIHAK KESATU kepada debitur adalah minimum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) dan maksimum sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap Debitur. -----
2. Jangka waktu pembayaran BNI Fleksi maksimum 15 (lima belas) tahun. -----
3. Suku bunga kredit besarnya disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada PIHAK KESATU pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit. -----
4. Pemberian fasilitas BNI Fleksi dikenakan propisi, biaya administrasi dan bea materai sesuai kebijakan yang berlaku pada PIHAK KESATU dan dibebankan kepada debitur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit dan wajib dibayarkan secara tunai/pemindahbukuan. -----
5. Keterlambatan membayar angsuran hutang pokok dan/atau bunga BNI Fleksi dikenakan denda tunggakan sebesar 2,5% (dua setengah persen) per tahun dihitung dari besarnya angsuran kredit yang tertunggak. -----
 6. Debitur wajib ditutup asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban debitur. -----
 7. Penutupan asuransi sebagaimana tersebut pada butir 6 ayat ini dilakukan dengan mencantumkan klausul *banker's clause* Bank BNI pada polis asuransi. -----
 8. Debitur wajib membuka rekening Taplus/Giro atas nama debitur di BNI yang akan dijadikan sebagai rekening afiliasi kredit dan wajib memelihara saldo rekening afiliasi tersebut sebesar saldo minimum rekening afiliasi ditambah dengan 1 (satu) kali angsuran BNI Fleksi (pokok + bunga) dan dilakukan pemblokiran oleh PIHAK KESATU sampai dengan BNI Fleksi lunas. -----
 9. PIHAK KEDUA mengumpulkan seluruh aplikasi dan dokumen penunjang serta merekomendasikan anggota dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk dapat diberikan fasilitas BNI Fleksi. -----
 10. Debitur harus memberikan kuasa secara tertulis kepada Bendahara Pegawai di PT.Citra Ratna Nirmala Unit RS Fatima untuk pemotongan gaji debitur sebesar angsuran kredit per bulan dan kuasa kepada Bendahara untuk pemotongan penghasilan atau hak-hak yang timbul dalam bentuk apapun tanpa kecuali yang menjadi hak dan yang akan diterima oleh debitur apabila di kemudian hari terjadi pengunduran diri atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari debitur untuk pelunasan seluruh hutang pokok ditambah dengan bunga serta biaya-biaya lainnya yang terhutang, ke rekening afiliasi debitur di BNI Palopo. -----
 11. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Perjanjian ini, maka seluruh ketentuan BNI Fleksi yang ada pada PIHAK KESATU berlaku untuk pemberian fasilitas BNI Fleksi kepada debitur. -----

PASAL 5

PENCAIRAN DAN PELUNASAN KREDIT KONSUMEN

1. Apabila PIHAK KESATU setuju untuk memberikan Kredit Konsumen kepada calon debitur, maka calon debitur wajib menandatangani Perjanjian Kredit dengan diketahui oleh PIHAK KEDUA. -----
2. Penandatanganan Perjanjian Kredit dilakukan di Kantor Cabang BNI atau di tempat lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU. -----
3. Syarat pencairan fasilitas Kredit Konsumen dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----
 - a) Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh PIHAK KESATU dengan calon debitur. -----
 - b) Pengikatan atas jaminan telah dilaksanakan. -----
 - c) Penutupan asuransi jiwa atas calon debitur yang dibiayai telah dilakukan. --
 - d) Calon debitur telah membayar seluruh kewajiban administrasi kepada PIHAK KESATU. -----

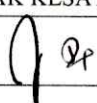
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e) Seluruh kewajiban lain yang dipersyaratkan PIHAK KESATU dalam Perjanjian Kredit telah dipenuhi oleh calon debitur. -----
4. Fasilitas Kredit Konsumen calon debitur akan dicairkan dengan cara memindahbukukan dana Kredit Konsumen ke rekening Taplus/Giro atas nama calon debitur yang dijadikan sebagai rekening afiliasi di BNI Palopo. -----
5. Pelunasan Kredit Konsumen dilakukan oleh calon debitur secara angsuran setiap bulan sebesar angsuran hutang pokok dan bunga kredit.-----
6. Pembayaran angsuran kredit sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal ini dilakukan dengan cara pemotongan gaji calon debitur oleh Bendahara Pegawai di Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya berkedudukan di alamat Jl. Pajjaiyyang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sebesar angsuran Kredit Konsumen per bulannya dan selanjutnya menyetorkannya ke rekening Taplus/Giro calon debitur yang dijadikan sebagai rekening afiliasi selambat-lambatnya tanggal 30 setiap bulan atau pada hari kerja sebelumnya apabila tanggal 30 bukan merupakan hari kerja.-----
7. Apabila terjadi tunggakan angsuran pokok, bunga dan atau denda serta biaya lainnya maka pelunasan tunggakan tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a) PIHAK KESATU akan mendebet rekening atas nama debitur yang ada di seluruh Kantor Cabang BNI.-----
- b) PIHAK KESATU akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA tentang tunggakan yang terjadi atas nama debitur dan meminta bantuan untuk dapat melakukan teguran atas tunggakan yang terjadi. -----
- c) Apabila sampai dengan bulan berikutnya debitur tidak membayar kewajiban kredit yang tertunggak, maka pada akhir bulan tersebut PIHAK KEDUA harus menyampaikan kepada Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya berkedudukan di alamat Jl. Pajjaiyyang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, untuk langsung memotong gaji debitur sebesar kewajiban bulan berjalan ditambah dengan kewajiban kredit yang tertunggak. -----
- d) Apabila tahapan sebagaimana dimaksud butir 3 ayat ini tidak berjalan dengan baik, maka akan ditempuh tahapan-tahapan penyelesaian kredit macet sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan PIHAK KESATU yang berlaku beserta dengan segala perubahannya.-----

-----**PASAL 6**-----

-----**KERAHASIAAN**-----

1. Informasi Rahasia berarti seluruh data-data dan informasi-informasi apapun baik bersifat teknis maupun komersil dalam bentuk apapun : -----
- 1.1. Yang diberikan oleh salah satu PIHAK ke PIHAK lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, baik dalam bentuk tulisan, lisan, dalam bentuk contoh, model, perangkat lunak komputer atau lainnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini;-----
- 1.2. Yang merupakan hak kepemilikan khusus dari, mengenai atau diciptakan oleh salah satu PIHAK; -----
- 1.3. Mengenai salah satu PIHAK yang memberikan manfaat kompetisi dalam bisnis bagi PIHAK tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan-kepentingan PIHAK tersebut

2. Informasi Rahasia tidak termasuk informasi-informasi yang :-----
 - 2.1. Telah diterima atau berada dalam penguasaan salah satu PIHAK tanpa ada kewajiban untuk merahasiakan; -----
 - 2.2. Telah diketahui secara umum atau menjadi tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dari Perjanjian ini; -----
 - 2.3. Jika menurut hukum harus dipaparkan, dengan pencegahan sewajarnya untuk terungkapnya Informasi Rahasia dimaksud dan setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada masing-masing PIHAK sebelum dilakukannya pemaparan informasi tersebut. -----
3. Selama dan setelah berakhir masa berlakunya Perjanjian ini, maka PARA PIHAK termasuk di dalamnya semua kantor cabang, perwakilan, agen, anggota, dan semua pegawai PARA PIHAK telah saling setuju untuk tidak memberikan Informasi rahasia yang diketahui oleh masing-masing PIHAK karena pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak Ketiga lainnya, kecuali dalam hal Informasi rahasia tersebut wajib diungkapkan berdasarkan hukum yang berlaku atau oleh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan mengenai Rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.-----
4. Berakhirnya Perjanjian ini karena sebab apapun juga, tidak mengakhiri kewajiban PARA PIHAK untuk tetap melaksanakan ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). -----
5. Jika terdapat pihak yang memberikan informasi, keterangan dan/atau sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian maupun data-data terkait Pegawai yang juga merupakan nasabah sehingga data tersebut diketahui dan/atau disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan atau untuk tujuan lain di luar yang dimaksud dalam Perjanjian ini maka atas hal tersebut menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan pemberitahuan kepada pihak lain tersebut beserta afiliasinya.---

-----PASAL 7 -----

-----KORESPONDENSI -----

1. Segala bentuk komunikasi resmi dari PARA PIHAK yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui faksimili atau surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut: -
PIHAK KESATU : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk-----
Alamat : Jl. Padjonga Dg Ngalle No. 59 B-C Makassar -----
Telepon : 0411 - 855877-875357-875893-----
Facsimile : 0411 - 872262 -----

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya -----
Alamat : Jl. Pajjaiyyang Makassar-----
Telepon : 081347359635 -----
Facsimile : -----
2. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.-----

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dianggap telah disampaikan: -----
- Pada tanggal penerimaan surat tersebut dalam hal dikirim melalui kurir; ----
 - Pada saat berita tersebut diterima dengan baik dan lengkap oleh PIHAK yang bersangkutan dalam hal melalui faksimile; -----
 - 5 (lima) Hari Kerja setelah pengiriman surat tersebut, dalam hal melalui surat tercatat; dan -----
 - Dalam hal dilakukan lebih dari salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. -----
4. Masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya, dalam hal terjadi perubahan alamat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sehingga alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK. -----

-----**PASAL 8**-----

-----**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**-----

- Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian iniyang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian-Kejadian seperti bencana alam, Kebakaran, embargo, peraturan atau kebijaksanaan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya PIHAK dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir. -----
- Dalam hal terjadi force majeure, PIHAK yang mengalami peristiwa yang ditegaskan sebagai force majeure wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang haltersebut kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisianatau instansi yang berwenang mengenai terjadinya force majeure tersebut paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya force majeure tersebut. -----
- Setelah berakhirnya force majeure, PIHAK. yang mengalami force majeure harus melaksanakan kembali kewajiban-kewajibannya yang tertunda.-----
- Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan. -----
- Apabila keadaan memaksa tersebut disetujui oleh PIHAK lainnya, maka pelaksanaan Perjanjian ini karena terjadinya keadaan memaksa akan ditinjau kembali oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat. -----
- Jika waktu yang dimaksud pada ayat (2) di atas dilampaui dan pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa belum disampaikan kepada Pihak lainnya, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut tetap bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian yang terjadi. -----

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

-----**PASAL 9**-----

-----**INTEGRITAS**-----

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK : -----

1. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.-----
2. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.-----
3. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak antara lain Karyawan, Pegawai, Direksi atau Pihak Ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

-----**PASAL 10**-----

-----**WBS**-----

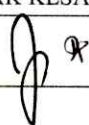
Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) di PIHAK, jika dalam proses pelaksanaan kerjasama ini PIHAK KEDUA mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK KESATU, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946; website di <http://bni-transparan-tipoffs.co.sg>; email ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O. BOX 2646/JKP 10026.-----

-----**PASAL 11**-----

-----**PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK**-----

Sehubungan dengan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa : -----

- a. PARA PIHAK adalah badan hukum yang sah yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berwenang untuk membuat Perjanjian ini;
- b. PARA PIHAK telah memperoleh seluruh persetujuan atau izin yang diperlukan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini; -----
- c. Pejabat dari PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini mempunyai kewenangan untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- d. Perjanjian ini tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh PARA PIHAK didalam menjalankan kegiatan usahanya;-----
- e. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian salah satu PIHAK akan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan kelalaian dan menimbulkan Kerugian tersebut; dan -----
- f. Tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian.-----

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- g. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar Para Pihak serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh Para Pihak di dalam menjalankan kegiatan/usahanya. -----
- h. Semua dokumen, data dan keterangan Para Pihak yang dibuat atau disampaikan secara tertulis sehubungan dengan Perjanjian ini adalah lengkap, tepat, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. -----
- i. Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat pasal atau ayat dari Perjanjian ini yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan/atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. -----
- j. Apabila karena suatu perubahan hukum atau kebijaksanaan pemerintah/keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan Para Pihak, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini maupun dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut. -----

-----**PASAL 12**-----

-----**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**-----

1. Dalam hal timbul perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. -----
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan. -----

-----**PASAL 13**-----

-----**DOMISILI HUKUM**-----

Dalam hal Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar.-----

-----**PASAL 14**-----

-----**JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA**-----

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang akan disepakati oleh PARA PIHAK. -----
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum Perjanjian ini berakhir jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki. -----

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang menerima pemberitahuan pengakhiran belum memberikan jawaban, maka Perjanjian ini berakhir pada tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki. ---
4. Apabila jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir dan telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk memperpanjang Perjanjian ini, akan tetapi PARA PIHAK belum membuat *addendum* Perjanjian ini/Perjanjian yang baru, maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan adanya *addendum* Perjanjian ini/Perjanjian yang baru. -----
5. Dengan berakhirnya Perjanjian ini, PARA PIHAK tetap terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sesuai Perjanjian ini. -----
6. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyatakan tidak berlakunya ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pengakhiran Perjanjian ini. -----

-----**PASAL 15**-----

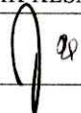
-----**ADDENDUM**-----

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) Perjanjian ini dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----
2. Kesepakatan ini hanya dapat diubah dan/atau ditambah, baik seluruh maupun sebagian dengan dokumen tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak. -----

-----**PASAL 16**-----

-----**LAIN-LAIN**-----

1. Apabila karena suatu perubahan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya menjadi kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, hal mana akan ditetapkan atas persetujuan PARA PIHAK.-----
2. PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh lampiran-lampiran yang ada sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----
3. Jika suatu pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka pihak tersebut akan terbukti lalai melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, sehingga mengenai kelalaian itu tidak diperlukan teguran atau bukti berupa apapun dan dari siapapun. -----

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Perjanjian Kerjasama (PKS) ini dinyatakan mulai berlaku sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) ini atau tanggal 00/00/2022.-----

PIHAK KESATU

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Mattoangin




JODHY ADITYA WARDANA
Pemimpin

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Pertamina
Royal Biringkanaya



 **dr. MUHAMMAD AHSAN, MARS**
Direktur